Técnicas y Habilidades de Litigación en Audiencias Orales (THLAO)
Segundo Parcial 2026

Teoría del caso de la Defensa

Caso “Contenido Restringido” (XII CNULP)

Versión corregida según la devolución de la cátedra

Imputada: Julieta Durand
Lema: “Prejuicio no es prueba”

Integrantes

Gladys Ruti Añasco
Albertina Camillozzi
Marcello Muratore
Berenice Giovanna Reinaudi
María Iris Tejada

Profesores: Silvana Cisternas y Juan Manuel De Domingo

1) Datos del grupo

Rol en la audiencia: Defensa de Julieta Durand (todos los integrantes).

Técnica	Testigo	A cargo de	DNI	Interpreta al testigo
Alegato de apertura	—	María Iris Tejada	20279817	—
Examen directo	Julieta Durand (imputada)	Marcello Muratore	45702427	María Iris Tejada
Examen directo	Felipe Conrad	Berenice Giovanna Reinaudi	45654021	Albertina Camillozzi
Examen directo	Jorgelina Silvestre	Gladys Ruti Añasco	1986-12084	Berenice Giovanna Reinaudi
Examen directo	Marisol González	Albertina Camillozzi	45094010	Marcello Muratore
Contraexamen	Clementina Zafi	Albertina Camillozzi	45094010	—
Contraexamen	Sofía Bernat	Gladys Ruti Añasco	1986-12084	—
Contraexamen	Norberto Serafini	Berenice Giovanna Reinaudi	45654021	—
Contraexamen	Evaristo Kant (perito)	María Iris Tejada	20279817	—
Alegato de clausura	—	Marcello Muratore	45702427	—

2) Esquema estratégico del caso

2.1 Lema y teoría del caso

Lema: “Prejuicio no es prueba”.

A Julieta Durand la acusan porque Clementina Zafi le caía mal y porque usó una computadora que usa todo el colegio. Eso alcanza para sospechar. No alcanza para condenar.

Teoría del caso: la prueba de la fiscalía no permite afirmar con certeza que Julieta Durand entró a la cuenta de Clementina Zafi, escribió los correos o retiró el dinero. La acusación se apoya en tres indicios: que Clementina le caía mal, que Julieta usó la PC N°1 y que el viernes 13 pasó por el colegio. Los tres tienen otras explicaciones igual de razonables. Julieta niega los hechos y ninguna prueba la contradice. Frente a esa duda, corresponde absolver.

2.2 Teoría jurídica: la duda razonable

Nuestra teoría jurídica es la duda que impide condenar. No discutimos que Clementina Zafi fue víctima de un delito y no nos proponemos demostrar quién lo cometió. Sostenemos que la prueba de la fiscalía no alcanza para afirmar con certeza, más allá de toda duda razonable, que Julieta Durand intervino en los hechos.

Elementos de nuestra teoría jurídica

Elemento	En qué consiste	Cómo lo sostenemos
1. Principio de inocencia	Julieta es inocente mientras una sentencia firme no diga lo contrario (art. 18 CN, art. 8.2 CADH, art. 14.2 PIDCP y art. 3 CPPF). La carga de la prueba es de la fiscalía (art. 90 CPPF).	Es una regla de derecho. No se prueba: se invoca en la apertura y en la clausura.
2. Estándar para condenar	Para condenar hace falta certeza sobre el hecho y sobre la intervención de la acusada. Una sospecha o una probabilidad no alcanzan.	Es una regla de derecho. Es la vara con la que se mide toda la prueba.
3. Insuficiencia de la prueba de cargo	La prueba de la fiscalía es de indicios: la antipatía, el uso de la PC N°1 y el paso de Julieta por el colegio el viernes 13. No hay prueba directa del acceso a la cuenta, de los correos ni del retiro del dinero. Para condenar con indicios, tienen que llevar a una sola conclusión, y estos admiten varias.	Proposiciones N° 1 a 50 (bloques I a IV del cuadro).
4. Hipótesis alternativas igualmente razonables	Los mismos indicios se explican de otras maneras: la cuenta quedó al alcance de otros usuarios, la actividad del 11/8 puede ser de la propia titular y otra persona tenía el material y una sesión abierta.	Proposiciones N° 5, 6, 8, 9, 11 a 13, 20, 23, 25, 30, 35, 46 y 51 a 53.
5. In dubio pro reo	Si queda una duda, se resuelve a favor de la imputada (art. 11 CPPF).	Es la consecuencia de los elementos 3 y 4. Pedido: absolución.

La teoría jurídica de la fiscalía. La fiscalía acusó por violación de comunicaciones electrónicas (art. 153, párr. 1° y 2°, CP) y extorsión (art. 168, párr. 1°, CP), en concurso real (art. 55 CP). Esperamos que sostenga esto: Julieta odiaba a Clementina; el 11 de agosto encontró abierta su cuenta de Gmail en la PC N°1, descargó sus fotos y videos, programó los tres correos y borró el historial; y el viernes 13 fue al colegio a la hora del pago y se llevó el dinero, sola o con ayuda de su marido. La tabla separa cada elemento de esos delitos, la prueba con la que cuenta la fiscalía y el motivo por el que no llega a la certeza.

Lo que la fiscalía tiene que probar	Con qué cuenta	Por qué no alcanza
Art. 153 CP, tipo objetivo. Que Julieta abrió o accedió a una comunicación electrónica que no le estaba dirigida, se apoderó de ella o la captó. Tiene que haber sido «indebidamente» (elemento normativo).	Registro (Julieta usó la PC N°1 de 14:06 a 14:51). Serafini (historial borrado y carpetas de Drive descargadas). Kant (el 11/8 la cuenta tuvo actividad en esa PC). Julieta reconoce que vio la cuenta abierta y que borró el historial.	Nadie la vio entrar a la cuenta. La pericia no dice a qué hora fue esa actividad ni quién la hizo, y ese día la propia Clementina usó esa PC. No se sabe quién descargó las carpetas ni cuándo: hubo un solo control, después de ocho usuarios. Borrar un historial no es acceder a una cuenta.

Lo que la fiscalía tiene que probar	Con qué cuenta	Por qué no alcanza
Art. 168 CP, tipo objetivo: la intimidación. Que Julieta escribió y programó los tres correos.	Capturas de Gmail. Kant (los correos fueron programados).	La pericia no pudo establecer desde qué aparato ni en qué momento se programaron. El primero llegó cuando Julieta no estaba y la PC la usaba otra persona. El 12 y el 13 la PC N°1 no tuvo actividad en la cuenta. Ningún aparato de Julieta aparece en ella.
Art. 168 CP, tipo objetivo: la entrega del dinero. Que Julieta obligó a Clementina a depositar el dinero y lo recibió, ella o un tercero por ella.	Hecho acordado (Julieta estacionó frente al colegio a las 20:20). Julieta reconoce que estuvo allí.	La única persona que vio el retiro describe a un hombre que se fue caminando, y no le vio la cara. Nadie lo identificó. Julieta llegó en auto, con sus hijas, y entró por la puerta principal. No hay ningún rastro del dinero.
Tipo subjetivo de los dos delitos: dolo. Que Julieta sabía que la cuenta era ajena y quiso entrar, y que quiso intimidar para obtener el dinero.	El móvil: Sofía Bernat ("la odiaba") y lo que Julieta dijo sobre Clementina y sobre la falta de plata.	El dolo se deduce de la conducta, y la conducta no está probada. El móvil no la reemplaza: la antipatía era de casi todo el jardín, Julieta nunca la ocultó y la víctima descartó a una compañera.
Autoría (art. 45 CP). Que quien hizo todo eso fue Julieta y no otra persona.	Tres indicios: el móvil (la antipatía), la oportunidad (usó la PC) y su paso por el colegio el viernes 13.	Son indicios que no llevan a una sola conclusión. Los dos primeros los comparte con otras personas, y los tres admiten otras explicaciones igualmente razonables.

La amenaza consistió en difundir material íntimo, lo que se acerca al chantaje del art. 169 CP (amenaza de violación de secretos). La fiscalía acusó por el art. 168. Con cualquiera de las dos figuras tiene que probar lo mismo respecto de Julieta: que fue ella quien amenazó y quien recibió el dinero.

2.3 Cuadro de la teoría del caso

Las proposiciones son hechos que constan en el legajo, uno por oración y en orden cronológico. Están agrupadas según lo que la fiscalía tiene que probar: cada bloque empieza con lo que esperamos que afirme, la prueba con la que cuenta y sus déficits (lo que no puede acreditar, lo que no tiene corroboración y las contradicciones o alternativas que impiden la certeza).

Teoría jurídica. Elemento 3: insuficiencia de la prueba de cargo; entre paréntesis, el punto de la acusación que queda sin acreditar. Elemento 4: hipótesis alternativa igualmente razonable. **Test de la prueba.** Fuerte: documento, pericia, hecho acordado, algo que admite un testigo de la fiscalía, o dos fuentes que coinciden. Media: una sola fuente directa. Débil: solo la palabra de Julieta. ED: examen directo de la defensa. CE: contraexamen. Las páginas son las del legajo.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
I. Julieta y el colegio **La fiscalía afirmará:** que Julieta odiaba a Clementina y que ese odio, sumado a la falta de plata, la llevó a extorsionarla. **Cuenta con:** Sofía Bernat y los propios dichos de Julieta. **No puede acreditar:** que esa antipatía haya llevado a Julieta a cometer el hecho. **Sin corroboración:** lo que dice Sofía Bernat es una opinión: no vio ningún hecho. **Contradicciones y alternativas:** la antipatía era de casi todo el jardín, y la propia víctima descartó a una compañera.				
1	Julieta Durand trabaja en el Colegio Saint Lion desde hace 12 años.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** “Hace 14 años que soy maestra jardinera y 12 años que trabajo en el colegio ‘Saint Lion’.” **Sirve para:** Presentar a Julieta: una docente con muchos años en el mismo colegio.	**Elemento 3 (móvil).** Ningún antecedente respalda el móvil que le atribuye la fiscalía.	**Media.** Solo lo dice Julieta, pero es un dato que la fiscalía no discute.
2	En esos 12 años, Julieta no recibió ninguna observación ni sanción.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** “Nunca tuve un problema con algún compañero, observación o sanción alguna.” **Sirve para:** Mostrar que nunca tuvo un conflicto con sus colegas.	**Elemento 3 (móvil).** Ningún antecedente respalda el móvil que le atribuye la fiscalía.	**Media.** Solo lo dice Julieta, pero es un dato que la fiscalía no discute.
3	A Julieta le caía mal Clementina Zafi.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11); CE Sofía Bernat (p. 19). **Surge de:** Julieta: “Es cierto que me cae mal. No puedo negarlo”. Sofía: “la odiaba”. **Sirve para:** Reconocer desde el principio el dato en que se apoya el móvil.	**Elemento 3 (móvil).** La antipatía es, como mucho, un indicio de móvil. No ubica a Julieta en ningún hecho.	**Fuerte.** Coinciden Julieta y la testigo de la fiscalía.
4	Julieta criticaba a Clementina delante de sus compañeras, en los cafés.	**Prueba:** CE Sofía Bernat (p. 19). **Surge de:** “Cada vez que nos sentábamos a tomar un café, despotricaba contra ella.” **Sirve para:** Mostrar que Julieta nunca ocultó lo que pensaba.	**Elemento 3 (móvil).** Una antipatía dicha en público no señala al autor de un hecho anónimo.	**Fuerte.** Lo dice la testigo de la fiscalía.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
5	Las demás docentes del jardín también criticaban a Clementina por su forma de vestir.	**Prueba:** CE Sofía Bernat (p. 19); CE Clementina Zafi (p. 2). **Surge de:** Sofía: "sólo la mencionaban a Clementina para darle palos: cómo se vestía, el auto que manejaba". Clementina: "siempre hay algún comentario desubicado". **Sirve para:** Mostrar que la crítica era de muchas y no solo de Julieta.	**Elementos 3 y 4 (móvil).** El móvil que invoca la fiscalía lo compartían muchas personas.	**Fuerte.** Lo dicen la víctima y la testigo de la fiscalía.
6	La Directora del jardín también tenía resistencia hacia Clementina.	**Prueba:** CE Sofía Bernat (p. 19). **Surge de:** "Todas las maestras, incluso las de primaria y la propia Directora tenían resistencia frente a ella." **Sirve para:** Mostrar que esa resistencia llegaba hasta la autoridad del jardín.	**Elementos 3 y 4 (móvil).** El móvil que invoca la fiscalía lo compartían muchas personas.	**Media.** Una sola testigo, aunque es de la fiscalía.
7	Cuando recibió el primer correo, Clementina descartó que una compañera de trabajo fuera capaz de hacerlo.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** "Ni algún seguidor medio loco ni tampoco alguna compañera de trabajo celosa sería capaz de tanto pensé." **Sirve para:** Mostrar que la propia víctima nunca sospechó de sus compañeras.	**Elemento 3 (móvil).** Ni la víctima sostiene la hipótesis de la compañera celosa.	**Media.** Es lo que pensó la víctima: vale como hecho, no como prueba de inocencia.
II. Miércoles 11 de agosto de 2021: la computadora **La fiscalía afirmará:** que entre las 14:06 y las 14:51 Julieta entró a la cuenta de Gmail que Clementina había dejado abierta en la PC N°1, descargó las carpetas de Drive con sus fotos y videos y borró el historial para ocultarlo (art. 153 CP). **Cuenta con:** el registro de usuarios, Serafini (historial borrado y carpetas descargadas), Kant (ese día la cuenta tuvo actividad en la PC N°1) y lo que reconoce Julieta. **No puede acreditar:** que Julieta haya entrado a la cuenta, quién descargó las carpetas ni a qué hora. **Sin corroboración:** Serafini atribuye el borrado a Julieta por intuición. La actividad de la cuenta en esa PC no tiene hora ni usuario. **Contradicciones y alternativas:** Serafini dice controlar cada tres o cuatro usos y ese día controló una sola vez. Ese día usaron la PC otras nueve personas, entre ellas la propia Clementina.				
8	Clementina solía dejar abiertas sus sesiones en las computadoras de la Sala Multimedia.	**Prueba:** CE Norberto Serafini (p. 8); CE Sofía Bernat (p. 19). **Surge de:** Serafini: "me ha tocado ver que deja sesiones abiertas". Sofía: "dejaba la computadora con todo abierto". **Sirve para:** Mostrar que su cuenta quedaba al alcance de cualquier usuario de la sala.	**Elementos 3 y 4 (acceso).** Cualquier usuario pudo encontrarse con su cuenta.	**Fuerte.** Coinciden dos testigos de la fiscalía.
9	Las docentes del jardín sabían que Clementina dejaba la computadora con todo abierto.	**Prueba:** CE Sofía Bernat (p. 19). **Surge de:** "Se estaban quejando de que Clementina (…) dejaba la computadora con todo abierto y que descansaba en que el 'pobre' Norberto le cierre todas las sesiones." **Sirve para:** Mostrar que esa costumbre la conocían las mismas personas que la criticaban.	**Elementos 3 y 4 (acceso).** El móvil y la oportunidad coincidían en muchas personas, no solo en Julieta.	**Media.** Una sola testigo, de la fiscalía.
10	La PC N°1 es la computadora más rápida de la sala.	**Prueba:** ED Felipe Conrad (p. 10); ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** Felipe: "la que está más a la izquierda porque es la más rápida". Julieta: "es la única que anda bien de verdad". **Sirve para:** Explicar por qué Julieta eligió esa computadora: es la que eligen todos.	**Elemento 3 (acceso).** Haber usado esa PC tiene una explicación corriente.	**Fuerte.** Coinciden Julieta y un testigo neutral.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
11	El 11 de agosto de 2021, diez personas usaron la PC N°1.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); ED Felipe Conrad (p. 10). **Surge de:** Registro: Strauss, Miguens, Fernández, Di Steffano, Jimenez, Zafi, Conrad, Durand, Plaza y Merlo. Felipe: "son máquinas en las que se sienta todo el mundo". **Sirve para:** Mostrar cuántas personas pasaron ese día por la misma computadora.	**Elementos 3 y 4 (acceso).** El indicio de oportunidad no es exclusivo de Julieta.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía, hecho ese día por su propio testigo. Coincide un testigo neutral.
12	Ese día, Clementina usó la PC N°1 de 13:06 a 13:15.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9). **Surge de:** Registro: Clementina Zafi, de 13:06 a 13:15. **Sirve para:** Mostrar que la dueña de la cuenta usó esa misma computadora una hora antes que Julieta.	**Elementos 3 y 4 (acceso).** La actividad de la cuenta en esa PC puede ser de la propia titular.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
13	Felipe Conrad usó la PC N°1 de 13:31 a 13:55.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); ED Felipe Conrad (p. 10). **Surge de:** Registro: Felipe Conrad, de 13:31 a 13:55. Felipe: "yo use la computadora de siempre". **Sirve para:** Mostrar que entre Clementina y Julieta la usó otra persona.	**Elementos 3 y 4 (acceso).** Julieta no fue la primera en sentarse después de Clementina.	**Fuerte.** Coinciden el documento y un testigo neutral.
14	Felipe navegó en modo incógnito, como hace siempre en esas computadoras.	**Prueba:** ED Felipe Conrad (p. 10). **Surge de:** "Siempre las uso en modo incógnito porque son máquinas en las que se sienta todo el mundo y no me cabe que anden revisando que paginas visitamos." **Sirve para:** Mostrar que no dejar rastros de navegación en una computadora compartida es una práctica común.	**Elemento 3 (acceso).** Borrar el historial no es un indicio de delito.	**Media.** Testigo neutral que cuenta su propia costumbre.
15	Julieta usó la PC N°1 de 14:06 a 14:51.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** Registro: Julieta Durand, de 14:06 a 14:51. **Sirve para:** Fijar el único momento en que Julieta estuvo frente a esa computadora: 45 minutos.	**Elemento 3 (acceso).** Es el único indicio de oportunidad, y Julieta lo reconoce.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía y reconocimiento de Julieta.
16	Julieta buscó paquetes de viaje para el verano y entradas para recitales.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Estuve buscando paquetes de viajes para el verano y buscando entradas para shows de música para hacer tiempo." **Sirve para:** Explicar en qué usó esos 45 minutos.	**Elemento 3 (acceso).** Su uso de la PC tiene una explicación lícita.	**Débil.** Solo lo dice Julieta y el historial se borró.
17	Julieta vio una "C" en la parte superior derecha del navegador.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Me parece que si había una cuenta abierta de Gmail en la computadora porque aparecía una C en el buscador en la parte derecha arriba." **Sirve para:** Mostrar que fue ella quien contó que había una cuenta abierta.	**Elemento 3 (acceso).** Ver una sesión abierta no es acceder a ella.	**Media.** Única fuente, pero es un dato que la perjudica y lo aportó ella.
18	Julieta no tocó esa cuenta.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Yo no toque nada ni hice log in en ningún lado." **Sirve para:** Negar el acceso que le atribuye la fiscalía.	**Elemento 3 (acceso).** Niega la conducta del art. 153. Ninguna prueba la contradice.	**Media.** Es la palabra de Julieta, pero nadie declara haberla visto entrar a la cuenta.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
19	Al terminar, Julieta borró el historial del navegador.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** Julieta: "terminé de usar la PC y borré el historial". Serafini: "había borrado el historial del buscador". **Sirve para:** Reconocer el hecho, que contó ella misma.	**Elemento 3 (acceso).** Borrar un historial no es acceder a una cuenta ni apoderarse de nada.	**Fuerte.** Coinciden Julieta y el testigo de la fiscalía.
20	A Julieta le daba vergüenza haber hecho esas búsquedas en el trabajo.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Me daba un poco de vergüenza estar haciendo esa búsqueda en el trabajo." **Sirve para:** Explicar por qué borró el historial.	**Elementos 3 y 4 (acceso).** El borrado tiene una explicación distinta de la que propone la fiscalía.	**Media.** Solo lo dice Julieta; coincide con la costumbre de Felipe.
21	Norberto Serafini controla cada computadora cada tres o cuatro usos.	**Prueba:** CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** "Trato de chequear cada tres o cuatro usos de cada PC que nadie haya hecho descargas poco comunes o dejado cuentas abiertas." **Sirve para:** Fijar cuál es el control habitual de la sala.	**Elemento 3 (acceso).** Permite medir lo que pasó ese día: el control habitual no se hizo.	**Fuerte.** Lo dice el propio encargado.
22	El 11 de agosto, Serafini controló la PC N°1 una sola vez, de 15:20 a 15:30.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9); CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** Registro: un solo "control interno", de 15:20 a 15:30. **Sirve para:** Mostrar que ese día nadie revisó la computadora entre un usuario y otro.	**Elemento 3 (acceso).** No se sabe en qué estado dejó la PC cada usuario.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
23	Antes de ese control, ocho personas habían usado la PC N°1.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9). **Surge de:** Registro: ocho usuarios entre las 09:10 y las 14:51. **Sirve para:** Mostrar que lo que encontró Serafini pudo dejarlo cualquiera de los ocho.	**Elementos 3 y 4 (acceso).** El rastro que se encontró no señala a Julieta.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
24	En ese control, Serafini encontró en la ventana de descargas carpetas comprimidas de Google Drive que ya habían sido eliminadas.	**Prueba:** CE Norberto Serafini (p. 8). **Surge de:** "Solo figuraba en la ventana de descargas unas carpetas comprimidas de google drive pero que habían sido eliminadas." **Sirve para:** Fijar cuál es el único rastro material: unas descargas sin autor y sin hora.	**Elemento 3 (acceso).** No hay prueba de quién descargó esas carpetas ni de cuándo.	**Fuerte.** Lo dice el testigo de la fiscalía.
25	Entre el 15 de julio y el 13 de agosto de 2021, la cuenta de Gmail de Clementina tuvo sesiones abiertas en cuatro dispositivos: la computadora de Diego Olivera, las computadoras de la sala, su celular y su computadora personal.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** La cuenta "presentaba sesiones abiertas en distintos dispositivos: 1. La computadora personal HP de Diego Olivera 2. Las computadoras de la Sala Multimedia (…) 3. El celular de Clementina Zafi 4. Computadora personal de Clementina Zafi". **Sirve para:** Mostrar que ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta y que, en ese período, la cuenta estuvo abierta en las computadoras de la sala y en un aparato ajeno al colegio.	**Elementos 3 y 4 (acceso y correos).** No hay rastro técnico que lleve a Julieta. La oportunidad fue de otros, y no solo el 11 de agosto.	**Fuerte.** Pericia de la fiscalía.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
III. Los correos del 11, 12 y 13 de agosto **La fiscalía afirmará:** que en esos 45 minutos Julieta también escribió los tres correos y los dejó programados (intimidación, art. 168 CP). **Cuenta con:** las capturas de Gmail y la pericia de Kant (los correos fueron programados). **No puede acreditar:** quién escribió los correos, desde qué aparato ni en qué momento. **Sin corroboración:** ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta. El 12 y el 13 la PC N°1 no tuvo actividad. **Contradicciones y alternativas:** el primer correo llegó cuando Julieta no estaba y la PC la usaba otra persona. El tercero habla de un cambio de contraseñas posterior. Pudieron programarse cualquier día, desde cualquier aparato con la sesión abierta.				
26	Los tres correos fueron programados para enviarse en un día y una hora determinados.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** "Los mensajes recibidos no fueron enviados en el momento sino que fueron 'programados' para enviarse en determinados días y fechas." **Sirve para:** Mostrar que la hora en que llegó cada correo no dice cuándo se escribió.	**Elemento 3 (correos).** No se puede ubicar a Julieta en el momento en que se escribieron.	**Fuerte.** Pericia de la fiscalía.
27	Julieta tenía un turno médico a las 15:30 de ese miércoles.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Tenía turno en el medico a las 15:30." **Sirve para:** Explicar por qué se fue del colegio a esa hora.	**Elemento 3 (correos).** Su salida tiene una explicación ajena a los correos.	**Débil.** Solo lo dice Julieta.
28	Julieta se fue del colegio cerca de las 15:00.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11); Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9). **Surge de:** "Estuve desde la mañana temprano hasta cerca de las 15:00 en el colegio." Registro: dejó la PC a las 14:51. **Sirve para:** Ubicar a Julieta fuera del colegio cuando llegó el primer correo.	**Elemento 3 (correos).** No estaba frente a la PC cuando llegó el primer correo.	**Media.** El registro confirma la hora en que dejó la PC.
29	El primer correo llegó el miércoles 11 de agosto a las 15:53.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6); CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** Captura: "mié, 11 ago 2021, 15:53". **Sirve para:** Fijar la hora del primer correo: una hora después de que Julieta dejó la computadora.	**Elemento 3 (correos).** Entre el uso de Julieta y ese correo no hay ninguna conexión probada.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
30	A las 15:53, la PC N°1 la usaba Horacio Plaza.	**Prueba:** Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9). **Surge de:** Registro: Horacio Plaza, de 15:50 a 16:25. **Sirve para:** Mostrar que, cuando llegó el primer correo, en esa computadora había otra persona.	**Elementos 3 y 4 (correos).** Si el correo hubiera salido en ese momento, no lo envió Julieta.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
31	Después del primer correo, Clementina cambió las contraseñas de todas sus cuentas.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** "Cuando me llegó el primero, cambie la contraseña de todas mis plataformas (…) Pero igual me siguieron llegando mensajes desde mi propia cuenta." **Sirve para:** Fijar que el cambio de contraseñas fue posterior a las 15:53 del 11 de agosto.	**Elemento 3 (correos).** Es el dato que permite leer el tercer correo.	**Fuerte.** Lo dice la víctima.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
32	El segundo correo llegó el jueves 12 de agosto a las 16:59.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6). **Surge de:** Captura: "jue, 12 ago 2021, 16:59". **Sirve para:** Fijar la fecha y la hora del segundo correo.	**Elemento 3 (correos).** Ese día la PC N°1 no tuvo actividad en la cuenta.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
33	El tercer correo llegó el viernes 13 de agosto a las 19:15.	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6). **Surge de:** Captura: "vie, 13 ago 2021, 19:15". **Sirve para:** Fijar la fecha y la hora del tercer correo.	**Elemento 3 (correos).** Llegó una hora antes de que Julieta pasara por el colegio.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía.
34	El tercer correo decía: "ya se que cambiaste la contraseña de todo".	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6). **Surge de:** Captura del 13/08/2021. **Sirve para:** Mostrar que quien lo escribió hablaba de algo que pasó después de que Julieta dejó la PC N°1.	**Elemento 3 (correos).** La fiscalía no tiene prueba de que Julieta haya sabido de ese cambio.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía. Lo que se deduce de él se discute en el alegato.
35	El tercer correo también decía: "la data la consigo igual no importa lo que hagas".	**Prueba:** Capturas de Gmail (p. 6). **Surge de:** Captura del 13/08/2021. **Sirve para:** Mostrar que quien lo escribió decía tener el material sin depender de la cuenta.	**Elementos 3 y 4 (correos).** El autor tenía otra forma de llegar al material.	**Fuerte.** Documento de la fiscalía. Lo que se deduce de él se discute en el alegato.
36	Los días 12 y 13 de agosto, la cuenta de Clementina solo tuvo actividad en su celular y en su computadora personal.	**Prueba:** CE perito Kant (p. 14). **Surge de:** "Sólo presentaron actividad de la cuenta el celular y la computadora personal de la Srita Zafi." **Sirve para:** Mostrar que la computadora que usó Julieta no intervino en los días de los otros dos correos.	**Elemento 3 (correos).** Ningún rastro une a la PC N°1 con los correos del 12 y del 13.	**Fuerte.** Pericia de la fiscalía.
IV. Viernes 13 de agosto de 2021: el dinero **La fiscalía afirmará:** que Julieta fue al colegio a la hora del pago para llevarse el dinero, sola o con ayuda de su marido (art. 168 CP). **Cuenta con:** el hecho acordado de que llegó a las 20:20 y lo que reconoce Julieta. **No puede acreditar:** quién retiró la bolsa ni adónde fue el dinero. **Sin corroboración:** nadie ubica a Julieta ni a su marido junto al tacho. **Contradicciones y alternativas:** la única testigo vio a un hombre que se fue caminando. Julieta llegó en auto, con sus hijas, y entró por la puerta principal.				
37	Cerca de las 20:00, Marisol González dejó la bolsa verde con el dinero en el tacho de basura de la esquina del colegio.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7); CE Clementina Zafi (p. 4). **Surge de:** Marisol: "Fui en mi auto a eso de las 20:00 hrs como habían pedido. Dejé la bolsa verde con la guita en el tacho". **Sirve para:** Fijar a qué hora y dónde quedó el dinero.	**Elemento 3 (dinero).** Marca desde cuándo alguien pudo retirar la bolsa.	**Fuerte.** Testigo directa. Coincide con la víctima y con los correos.
38	Marisol se quedó mirando el tacho desde su auto, estacionado a unos 50 metros de la esquina.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Me estacioné a unos 50 metros de la esquina, para que no me vieran." **Sirve para:** Mostrar que hubo una testigo del retiro.	**Elemento 3 (dinero).** Es la única prueba directa de quién retiró el dinero.	**Media.** Ella misma dice que no estaba bien ubicada.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
39	Las hijas de Julieta salieron de su clase de francés a las 20:00.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Pasé a buscarla luego de que levantar a mis hijas de su clase de francés. Ellas salen a las 20:00." **Sirve para:** Explicar por qué Julieta pasó por el colegio a esa hora.	**Elemento 3 (dinero).** La hora tiene una explicación ajena al pago.	**Débil.** Solo lo dice Julieta.
40	Julieta había olvidado su tablet en el aula.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** "Me acordé en la tarde que había dejado mi Tablet en el aula." **Sirve para:** Explicar para qué fue al colegio.	**Elemento 3 (dinero).** Su presencia tiene una explicación lícita.	**Débil.** Solo lo dice Julieta.
41	A las 20:20, Julieta estacionó su auto frente a la puerta de ingreso del colegio.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1); ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** Hecho acordado: "estacionó su auto frente a la puerta de ingreso del colegio 'Saint Lion' a las 20:20 hrs". **Sirve para:** Mostrar que llegó en auto y a la vista de todos, veinte minutos después de la hora del pago.	**Elemento 3 (dinero).** Una llegada a la vista de todos no encaja con un cobro a escondidas.	**Fuerte.** Hecho acordado por las partes.
42	En el auto estaban su marido y sus dos hijas, de 6 y 10 años.	**Prueba:** Convención probatoria (p. 1); ED Julieta Durand (p. 11). **Surge de:** Hecho acordado: "Dentro del auto se encontraban su pareja y sus dos hijas". Julieta: "2 hijas, de 6 y 10 años". **Sirve para:** Mostrar que fue con su familia.	**Elemento 3 (dinero).** Es una circunstancia que no encaja con la hipótesis de la fiscalía.	**Fuerte.** Hecho acordado por las partes.
43	El portero del colegio le abrió la puerta a Julieta.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Me abrió el portero." **Sirve para:** Mostrar que entró por la puerta principal y delante de un empleado del colegio.	**Elemento 3 (dinero).** Entró a la vista de un tercero.	**Débil.** Solo lo dice Julieta. La fiscalía no ofreció al portero para desmentirla.
44	Julieta retiró la tablet de su aula.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Fui hasta el aula, agarré la Tablet y volví a salir." **Sirve para:** Contar qué hizo dentro del colegio.	**Elemento 3 (dinero).** Su presencia tiene una explicación lícita.	**Débil.** Solo lo dice Julieta.
45	Mientras tanto, su marido se quedó en el auto con las dos niñas.	**Prueba:** ED Julieta Durand (p. 12). **Surge de:** "Mi marido se quedó en el auto con las chicas." **Sirve para:** Responder a la hipótesis de que el hombre del tacho era su marido.	**Elemento 3 (dinero).** Ninguna prueba ubica a su marido en el tacho.	**Débil.** Solo lo dice Julieta, pero nadie la contradice.
46	Cerca de las 20:30, un hombre sacó la bolsa del tacho.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Ahí cerca de las 20:30 aproximadamente veo llegar a un flaco, medio alto." **Sirve para:** Mostrar que quien retiró el dinero fue un hombre y no Julieta.	**Elementos 3 y 4 (dinero).** Julieta no retiró el dinero.	**Media.** Única testigo y con poca luz, pero distinguir a un hombre no exige verle la cara.
47	Ese hombre era flaco y medio alto.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Un flaco, medio alto." **Sirve para:** Describir a quien retiró la bolsa.	**Elemento 3 (dinero).** Nadie identificó a ese hombre.	**Media.** Testigo presencial, con poca luz.

N°	Teoría fáctica (proposición)	Teoría probatoria	Teoría jurídica (elemento que sostiene)	Test de la prueba
48	Ese hombre llevaba una gorra negra y un buzo negro grande.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Con gorrita negra y un buzo negro grande." **Sirve para:** Completar la descripción.	**Elemento 3 (dinero).** No hay prueba de que alguien cercano a Julieta vistiera así.	**Media.** Testigo presencial, con poca luz.
49	Marisol no pudo verle la cara a ese hombre.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "No le pude ver la cara, porque no había mucha iluminación en la esquina." **Sirve para:** Mostrar que nadie puede decir quién era.	**Elemento 3 (dinero).** La identidad de quien se llevó el dinero no está probada.	**Fuerte.** Lo reconoce la propia testigo.
50	Después de sacar la bolsa, el hombre se fue caminando hasta perderse de vista.	**Prueba:** ED Marisol González (p. 7). **Surge de:** "Después de sacar la bolsa se fue caminando hasta que lo perdí de vista." **Sirve para:** Mostrar que se alejó a pie.	**Elemento 3 (dinero).** Nada une a ese hombre con el auto de Julieta.	**Media.** Testigo directa. No vio de dónde había venido.
V. Otra explicación igualmente razonable No decimos quién fue ni tenemos que probarlo. Estos hechos, junto con los que llevan el elemento 4 en los bloques anteriores, muestran que la hipótesis de la fiscalía no es la única que explica la prueba.				
51	Diego Olivera le sacaba a Clementina las fotos y los videos de su cuenta de OnlyFans.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 3); ED Jorgelina Silvestre (p. 17). **Surge de:** Clementina: "será en mayo más o menos que comenzó a hacerme fotos y videos él". Jorgelina: "le sacaba fotos para que ella suba a Only Fans". **Sirve para:** Mostrar que el material lo había hecho, y lo tenía, otra persona.	**Elemento 4.** Otra persona tenía el material.	**Fuerte.** Coinciden la víctima y una testigo que es amiga de Diego.
52	Ese material se guardaba en una carpeta de Google Drive compartida solo entre Clementina y Diego Olivera.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 3). **Surge de:** "Las subía a una carpeta de Google Drive que teníamos compartida solamente nosotros dos." **Sirve para:** Mostrar que se podía llegar al material sin pasar por la PC del colegio.	**Elemento 4.** Había otra forma de llegar al material.	**Fuerte.** Lo dice la víctima.
53	Diego Olivera le reclamaba a Clementina que le pagara por ese trabajo.	**Prueba:** CE Clementina Zafi (p. 3); ED Jorgelina Silvestre (p. 17). **Surge de:** Clementina: "me empezó a decir que más vale que le empiece a pagar toda la plata que le debía". Jorgelina: "a él no le pasaba un peso". **Sirve para:** Mostrar que había un conflicto de dinero anterior a los correos y ajeno a Julieta.	**Elemento 4.** Otra persona tenía un motivo para pedir dinero.	**Fuerte.** Coinciden la víctima y una testigo que es amiga de Diego.

Síntesis: lo que la fiscalía tiene que probar y por qué no llega a la certeza

Punto de la acusación	Proposiciones (N°)	Por qué no llega a la certeza
El móvil (dolo)	1 a 7	La antipatía era de casi todo el jardín, Julieta nunca la ocultó y la propia víctima descartó a una compañera. Es un indicio, no una prueba.
El acceso a la cuenta (art. 153 CP)	8 a 25	Diez personas usaron esa PC ese día, entre ellas la titular de la cuenta. Nadie vio a Julieta entrar a la cuenta. Las descargas no tienen autor ni hora y ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta.
Los correos (art. 168 CP)	25 a 36	Estaban programados: no hay prueba de quién los escribió, desde dónde ni cuándo. El primero llegó cuando Julieta no estaba y el tercero habla de algo posterior a su paso por la PC.
El dinero (art. 168 CP)	37 a 50	Lo retiró un hombre al que nadie identificó. Julieta llegó en auto, con sus hijas, y entró al colegio por la puerta principal. No hay ningún rastro del dinero.
Hipótesis alternativas (elemento 4)	5, 6, 8, 9, 11 a 13, 20, 23, 25, 30, 35, 46 y 51 a 53	La cuenta estuvo al alcance de otros usuarios, la actividad del 11/8 puede ser de la titular y otra persona tenía el material, una sesión abierta y un conflicto de dinero. No hace falta probar cuál es la verdadera: alcanza con que sean razonables.

Resultado del test. De las 53 proposiciones, 31 tienen prueba fuerte, 15 media y 7 débil. Las débiles son explicaciones de Julieta que ninguna prueba contradice. La duda no depende de ellas: la carga de la prueba es de la fiscalía.

2.4 Test de fortaleza y debilidad de los medios de prueba

Medio de prueba	Fortalezas	Debilidades	Valoración
Registro de usuarios de la PC N°1 (p. 9)	Lo ofrece la fiscalía y lo hizo su testigo ese mismo día. Muestra que diez personas usaron la PC, que Clementina la usó antes que Julieta, que hubo un solo control y que a las 15:53 la usaba otra persona.	También ubica a Julieta en la PC antes del control. Anota nombres y horarios, no lo que hizo cada uno.	Alta
Capturas de Gmail (p. 6)	Fecha, hora y texto de los tres correos. El tercero habla del cambio de contraseñas.	No muestran quién los escribió, desde dónde ni cuándo.	Alta
Pericia de Evaristo Kant (pp. 13-14)	Es el perito de la fiscalía. Los correos estaban programados. Ningún aparato de Julieta aparece en la cuenta. El 12 y el 13 la PC N°1 no tuvo actividad.	Dice que el 11/8 la cuenta tuvo actividad en la PC N°1, y la fiscalía lo va a usar. No dice a qué hora ni quién.	Alta
Convención probatoria (p. 1)	Deja fijado que Julieta llegó a las 20:20, en auto, con su pareja y sus dos hijas.	La ubica cerca del lugar y de la hora del pago.	Alta
Clementina Zafi (pp. 2-5)	Es la víctima y testigo de la fiscalía. Nunca sospechó de sus compañeras. Cuenta el cambio de contraseñas y que el material estaba compartido con otra persona.	Su sospecha sobre otra persona es una opinión: no la usamos como prueba de quién fue.	Media-alta
Sofía Bernat (p. 19)	Admite que las críticas a Clementina eran de casi todas y que se sabía que dejaba la computadora abierta.	Contra Julieta solo tiene una opinión (“podría”). Es cercana a Clementina.	Media (sirve en lo que admite)
Norberto Serafini (p. 8)	Admite las cuentas abiertas, la costumbre de Clementina, que controló una sola vez y que no sabe de dónde vino el problema.	Atribuye el borrado a Julieta por intuición. Se contradice con su propio registro (15:00 o 15:20).	Media (sirve en lo que admite)
Felipe Conrad (p. 10)	Es neutral. El registro confirma que usó la PC entre Clementina y Julieta.	Está fastidiado con la investigación. No miró si había cuentas abiertas.	Media-alta
Marisol González (p. 7)	Es la única testigo del retiro. Es la mejor amiga de la víctima: no tiene interés en ayudar a Julieta.	No vio la cara, había poca luz y no vio de dónde vino el hombre. El horario es aproximado.	Media
Jorgelina Silvestre (pp. 17-18)	Conoce desde hace años a la otra persona que tenía el material y confirma el reclamo de dinero.	Es amiga de Diego Olivera y habla mal de Clementina. Parte de lo que sabe se lo contaron.	Media
Julieta Durand (pp. 11-12)	Admite lo que la perjudica. Su relato coincide con el registro, con el hecho acordado y con la pericia.	Tiene interés directo y dijo cosas prejuiciosas. Algunas explicaciones no tienen otra prueba (búsquedas, turno médico, tablet, portero).	Alta en lo corroborado, baja en lo demás

2.5 Selección de testigos

La fiscalía ofreció a Clementina Zafi, Sofía Bernat, Norberto Serafini y Evaristo Kant. Nosotros presentamos a Felipe Conrad, Marisol González y Jorgelina Silvestre, además de la declaración de Julieta Durand. Cada uno cubre un punto que la acusación tiene que probar y no puede.

- **Felipe Conrad (el acceso):** usó la PC N°1 ese mismo día, entre Clementina y Julieta. Muestra que esa computadora la usa todo el mundo y que no dejar rastros de navegación es habitual. Es neutral.
- **Marisol González (el dinero):** es la única persona que vio quién retiró la bolsa. Es la mejor amiga de la víctima, así que no tiene ningún interés en ayudar a Julieta.
- **Jorgelina Silvestre (la hipótesis alternativa):** conoce a la otra persona que tenía las fotos y sabe del reclamo de dinero. Con ella mostramos que hay otra explicación razonable, sin acusar a nadie.

Lo que nos sirve de los testigos de la fiscalía lo obtenemos en el contraexamen.

2.6 Fortalezas y debilidades de los testigos propios y de la imputada

Julieta Durand (imputada)

Fortalezas	Debilidades
• Contó por su cuenta lo que la perjudica: la antipatía, la cuenta abierta, el historial borrado y que estuvo en el colegio el viernes. • Explica cada cosa de forma concreta: búsquedas de viajes, turno médico, tablet olvidada. • Su relato coincide con el registro, con el hecho acordado del viernes y con la pericia. • Doce años en el Saint Lion sin observaciones ni sanciones.	• Lo que dijo de Clementina es prejuicioso y genera rechazo. • Vio la cuenta abierta y borró el historial. • Estuvo en el colegio el viernes a las 20:20, cerca de la hora del retiro. • Contó que la plata no les alcanzaba para viajar. • Su marido es analista de sistemas.

Cómo lo manejamos: Reconocemos la antipatía al principio del directo, con preguntas cerradas. Después unimos cada indicio con su explicación y con la prueba que la confirma.

Felipe Conrad

Fortalezas	Debilidades
• Es neutral: no conoce a Julieta ni a Clementina. • Usó la PC N°1 ese día, entre las dos, y el registro lo confirma. • Dice que es la más rápida y que en esas máquinas “se sienta todo el mundo”. • Navega siempre en modo incógnito.	• Está molesto con la investigación. • No miró si había cuentas abiertas. • Calcula 20 minutos y el registro marca 24.

Cómo lo manejamos: Examen corto y simple. No le pedimos opinión sobre otros usuarios.

Jorgelina Silvestre

Fortalezas	Debilidades
• Conoce a Diego Olivera desde 2007. • Sabe que él le sacaba las fotos a Clementina y que le reclamaba el pago. • Es su amiga: no tiene motivos para perjudicarlo. • No conoce a Julieta.	• Defiende a Diego y habla mal de Clementina (“muy rata”). • Parte de lo que sabe se lo contó Diego. • La fiscalía puede usarla para decir que Diego no fue.

Cómo lo manejamos: Examen breve, limitado a dos hechos. No le pedimos opiniones. Si la fiscalía le hace decir que Diego no fue, no nos afecta: no sostenemos que haya sido él.

Marisol González

Fortalezas	Debilidades
• Es la única testigo del retiro. • Vio a un hombre flaco, medio alto, de gorra y buzo negros, que se fue caminando. • Es la mejor amiga de Clementina: no tiene interés en ayudar a Julieta.	• No vio la cara, había poca luz y estaba a unos 50 metros. • No vio si el hombre llegó a pie o en auto. • El horario (20:30) es aproximado y la fiscalía lo va a unir con la llegada de Julieta (20:20). • Tiene su propia opinión sobre quién fue.

Cómo lo manejamos: Preguntamos solo lo que vio. Reconocemos que no vio la cara: para nuestra teoría alcanza con que nadie pueda decir quién era ese hombre. No le pedimos conclusiones.

2.7 Orden de presentación

1. Julieta Durand. 2. Felipe Conrad. 3. Jorgelina Silvestre. 4. Marisol González.

Empieza Julieta para que el tribunal escuche primero su versión y después a los testigos que la confirman. Así nadie puede decir que adaptó su relato a lo que dijeron los demás. Además, su punto débil (la antipatía) queda reconocido desde el principio.

Felipe va segundo porque confirma enseguida lo que dijo Julieta sobre la computadora.

Jorgelina va tercera y su examen es breve. La hipótesis alternativa es un elemento más de la duda y no el centro del caso: por eso no abre ni cierra.

Cerramos con Marisol porque es nuestro testimonio más fuerte sobre un hecho que la fiscalía tiene que probar: quién se llevó el dinero.

2.8 Relato de los hechos

Julieta Durand tiene 35 años, está casada y tiene dos hijas de 6 y 10 años. Es maestra jardinera hace catorce años y hace doce que trabaja en el Colegio Saint Lion, donde nunca tuvo una observación ni una sanción. Clementina Zafi, la maestra más joven del jardín, le caía mal, y Julieta lo decía delante de sus compañeras. No era la única: las demás docentes también la criticaban, y hasta la Directora le tenía resistencia.

En el colegio hay una Sala Multimedia con computadoras que usan alumnos y docentes. Es habitual que queden cuentas abiertas, y Clementina solía dejar las suyas. El miércoles 11 de agosto de 2021, diez personas usaron la PC N°1, la más rápida de la sala. Clementina la usó de 13:06 a 13:15. Después la usó un alumno, Felipe Conrad, de 13:31 a 13:55. Nadie la controló entre uno y otro.

Julieta la usó de 14:06 a 14:51, mientras hacía tiempo para un turno médico. Buscó paquetes de viaje para el verano y entradas para recitales. Vio que arriba, a la derecha, aparecía una “C”: había una cuenta de Gmail abierta. No la tocó. Al terminar borró el historial, porque le daba vergüenza haber hecho esas búsquedas en el trabajo, y cerca de las 15:00 se fue del colegio. Recién a las 15:20, después de ocho usuarios, el encargado hizo el único control del día y encontró, en la ventana de descargas, unas carpetas de Google Drive ya eliminadas.

A las 15:53, cuando Julieta ya no estaba y esa computadora la usaba otra persona, Clementina recibió desde su propia cuenta el primero de tres correos que le exigían dinero. Los otros dos llegaron el jueves 12 y el viernes 13. Los tres habían sido programados para enviarse en esos días y horarios. Después del primero, Clementina cambió todas sus contraseñas. El tercero le decía “ya se que cambiaste la contraseña de todo” y “la data la consigo igual”. El 12 y el 13, la cuenta solo tuvo actividad en el celular y en la computadora de Clementina.

El viernes 13, cerca de las 20:00, Marisol González, amiga de Clementina, dejó la bolsa con el dinero en el tacho de la esquina del colegio y se quedó mirando desde su auto. Esa noche Julieta buscó a sus hijas en su clase de francés, que termina a las 20:00, y pasó por el colegio a buscar la tablet que había olvidado en el aula. A las 20:20 estacionó frente a la puerta de ingreso. El portero le abrió y ella fue hasta el aula a buscar la tablet, mientras su marido se quedaba en el auto con las niñas. Cerca de las 20:30, un hombre flaco, medio alto, de gorra negra y buzo negro grande, sacó la bolsa del tacho y se fue caminando. Marisol no pudo verle la cara.

Las fotos y los videos de Clementina no estaban solo en su correo. Los guardaba en una carpeta de Google Drive compartida con Diego Olivera, que se los sacaba y le reclamaba el pago de ese trabajo, y cuya computadora tenía abierta una sesión de la misma cuenta. No decimos que haya sido él. Decimos que la prueba no permite afirmar que fue Julieta.

Julieta no entró a la cuenta de Clementina, no escribió los correos y no se llevó el dinero. Nadie la vio hacer ninguna de esas cosas y ningún aparato suyo aparece en la cuenta. Lo que queda en su contra es que Clementina le caía mal, que usó la computadora que usa todo el colegio y que el viernes pasó a buscar su tablet. Eso es una sospecha, no una certeza. Prejuicio no es prueba.

3) Presentación del caso

A cargo de: María Iris Tejada.

Señoras y señores jueces:

Prejuicio no es prueba. Y una sospecha no es certeza. De eso se trata este juicio.

Nadie discute que Clementina Zafi fue víctima de un delito grave. Alguien entró a su correo, la amenazó con difundir sus fotos y le sacó plata. Este juicio tiene que responder otra pregunta: si hay prueba para afirmar, con certeza, que esa persona fue Julieta Durand. No la hay.

Julieta tiene 35 años, dos hijas y doce años como maestra en el Colegio Saint Lion, sin una sola sanción.

La acusación se apoya en tres datos. El primero: Clementina le caía mal, y Julieta lo decía. No lo vamos a esconder, pero caerle mal a alguien no es un delito. El segundo: el miércoles 11 de agosto de 2021 Julieta usó durante 45 minutos una computadora de la sala del colegio. Ese día la usaron diez personas, entre ellas la propia Clementina, una hora antes. El tercero: el viernes 13 Julieta pasó por el colegio a buscar su tablet. Llegó en su auto, con su marido y sus dos hijas, y entró por la puerta principal.

Con esos tres datos, la fiscalía les va a pedir que den por probado que Julieta entró a la cuenta de Clementina, que escribió los correos y que se llevó la plata. Ninguna de esas tres cosas tiene una prueba que la sostenga. Nadie vio a Julieta entrar a esa cuenta. Los correos estaban programados, y el primero llegó cuando ella ya se había ido. Y la bolsa con la plata la retiró un hombre que se fue caminando.

La fiscalía va a presentar cuatro testigos: la víctima, una compañera de trabajo, el encargado de la sala y un perito informático. Les pedimos que, en cada uno, distingan lo que vio de lo que supone. La defensa va a presentar a Julieta, que va a declarar y a contestar todas las preguntas, y a tres testigos propios: Felipe Conrad, Marisol González y Jorgelina Silvestre. Son importantes porque conocen de primera mano tres cosas que la acusación necesita explicar: quién usa esa computadora, quién retiró la plata y quién más tenía esas fotos.

No venimos a decirles quién fue. No nos corresponde y no hace falta. La que tiene que probar es la fiscalía, y tiene que hacerlo más allá de toda duda razonable. Al final de este juicio van a tener una sospecha y ninguna certeza. Por eso les vamos a pedir que absuelvan a Julieta Durand.

Porque prejuicio no es prueba.

4) Planificación de los exámenes directos

4.1 Julieta Durand (imputada)

A cargo de: Marcello Muratore. **Hace de Julieta:** María Iris Tejada.

Declaración previa: 26/08/2021. **Proposiciones que sostiene:** N° 1 a 3, 10, 15 a 20, 27, 28 y 39 a 45.

Tipo de examen: Temático. La acusación se arma con indicios sueltos (antipatía, uso de la PC, historial borrado, presencia en el colegio el viernes). Con un bloque por tema respondemos cada uno por separado y empezamos reconociendo la antipatía. Dentro de cada bloque seguimos el orden de los hechos.

Objetivo	**Ejemplo**
Presentarla.	Que cuente que tiene 35 años, dos hijas, y que hace 12 años trabaja en el Saint Lion sin sanciones.
Reconocer la antipatía hacia Clementina.	Que diga que Clementina le caía mal y que lo decía delante de sus compañeras.
Explicar el uso de la PC N°1 el 11/8.	Que la usó de 14:06 a 14:51 porque es la que mejor anda, para buscar viajes y entradas.
Explicar qué hizo con la cuenta abierta.	Que vio una “C” arriba a la derecha y no la tocó.
Explicar por qué borró el historial.	Que le daba vergüenza haber hecho búsquedas personales en el trabajo.
Ubicarla fuera del colegio cuando llegó el primer correo.	Que cerca de las 15:00 se fue a un turno médico.
Explicar por qué fue al colegio el viernes 13.	Que buscó a sus hijas en francés y pasó a buscar la tablet, que el portero le abrió y que su marido se quedó en el auto con las niñas.

Documentos: Registro de usuarios, para ubicar su horario (14:06 a 14:51).

4.2 Felipe Conrad

A cargo de: Berenice Giovanna Reinaudi. **Hace de Felipe:** Albertina Camillozzi.

Declaración previa: 24/08/2021. **Proposiciones que sostiene:** N° 10, 11, 13 y 14.

Tipo de examen: Cronológico. Es un relato corto sobre un solo hecho, su uso de la PC el 11/8. En orden, queda ubicado en el registro entre Clementina y Julieta.

Objetivo	**Ejemplo**
Mostrar que es neutral.	Que es alumno, tiene 18 años y no conoce a Julieta ni a Clementina.
Mostrar que la PC N°1 la usa todo el mundo.	Que usa siempre la de la izquierda porque es la más rápida y que en esas máquinas “se sienta todo el mundo”.
Ubicarlo en la PC el 11/8, después de Clementina.	Que la usó para un trabajo práctico, imprimió y se fue (registro: 13:31 a 13:55).
Mostrar que no dejar rastros de navegación es habitual.	Que navega siempre en modo incógnito para que no revisen lo que mira.
Mostrar que se sospechó de cualquier usuario.	Que lo citaron y le preguntaron qué hizo el viernes 13 solo por haber usado esa computadora.

Documentos: Registro de usuarios (su fila) y computadora N°1.

4.3 Jorgelina Silvestre

A cargo de: Gladys Ruti Añasco. **Hace de Jorgelina:** Berenice Giovanna Reinaudi.

Declaración previa: 25/08/2021. **Proposiciones que sostiene:** N° 51 y 53.

Tipo de examen: Temático y breve. Solo buscamos dos hechos: quién más tenía ese material y que había un reclamo de dinero. No le pedimos opiniones sobre Clementina ni sobre Diego Olivera, porque no buscamos probar quién fue.

Objetivo	**Ejemplo**
Mostrar de dónde conoce a Diego Olivera.	Que lo conoce desde 2007 y que trabajaron juntos como fotógrafos.
Mostrar quién hacía las fotos de Clementina.	Que Diego le sacaba las fotos y los videos para su cuenta de OnlyFans.
Mostrar el reclamo de dinero.	Que Diego esperaba que Clementina le pagara ese trabajo y que ella no le pagaba.

4.4 Marisol González

A cargo de: Albertina Camillozzi. **Hace de Marisol:** Marcello Muratore.

Declaración previa: 19/08/2021. **Proposiciones que sostiene:** N° 37, 38 y 46 a 50.

Tipo de examen: Cronológico. Lo que importa es la secuencia de lo que vio: la entrega, la espera, el retiro y el hombre que se va caminando. En orden, la escena se reconstruye y se entiende mejor.

Objetivo	**Ejemplo**
Mostrar quién es.	Que es la mejor amiga de Clementina.
Reconstruir la entrega del dinero.	Que cerca de las 20:00 dejó la bolsa verde en el tacho y se quedó mirando desde su auto, a unos 50 metros.
Describir a quien retiró la bolsa.	Que cerca de las 20:30 la sacó un hombre flaco, medio alto, de gorra negra y buzo negro grande.
Reconocer el límite de lo que vio.	Que no pudo verle la cara porque había poca luz.
Mostrar cómo se fue.	Que se fue caminando hasta que lo perdió de vista.

5) Planificación de los contraexámenes

5.1 Clementina Zafi (víctima)

A cargo de: Albertina Camillozzi. **Declaración previa:** 18/08/2021. **Proposiciones que sostiene:** N° 5, 7, 29, 31, 37 y 51 a 53.

Objetivos:

- Que nunca sospechó de sus compañeras de trabajo.
- Fijar que cambió las contraseñas después del primer correo.
- Fijar lo que dice el tercer correo.
- Que el material estaba también en una carpeta compartida con otra persona, que le reclamaba dinero.
- Todo con respeto: no discutimos su credibilidad ni su vida privada.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
Sus compañeras	Pensó que ninguna compañera de trabajo sería capaz de algo así.
Las contraseñas	Las cambió todas después del primer correo, y los correos siguieron llegando.
El tercer correo	Dice “ya se que cambiaste la contraseña de todo” y “la data la consigo igual”.
El pago	No llevó ella el dinero: mandó a Marisol a dejarlo y a mirar quién lo retiraba.
La carpeta compartida	Las fotos y los videos estaban en un Drive compartido solo con Diego Olivera.
El reclamo	Diego Olivera le reclamaba que le pagara ese trabajo.

5.2 Sofía Bernat

A cargo de: Gladys Ruti Añasco. **Declaración previa:** 19/08/2021. **Proposiciones que sostiene:** N° 3 a 6, 8 y 9.

Objetivos:

- Mostrar que lo que dice de Julieta es una opinión y no algo que vio.
- Mostrar que a Clementina la criticaban casi todas en el colegio.
- Que en el colegio se sabía que Clementina dejaba la computadora con todo abierto.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
No vio nada	Lo que sabe de Julieta son comentarios en los cafés. Dijo que Julieta “podría” haber sido.
Las críticas eran de todas	“Todas las maestras, incluso las de primaria y la propia Directora” tenían resistencia hacia Clementina.
La computadora abierta	Las compañeras se quejaban de que Clementina dejaba todo abierto y le pedía a Norberto que lo cerrara.
Su cercanía con Clementina	Era de las pocas que se llevaba bien con ella y se presentó sola a declarar.

5.3 Norberto Serafini

A cargo de: Berenice Giovanna Reinaudi. **Declaración previa:** 23/08/2021. **Proposiciones que sostiene:** N° 8, 19, 21, 22 y 24.

Objetivos:

- Mostrar que la PC N°1 la usa todo el mundo y casi no se controla.
- Usar el registro para fijar los horarios del 11/8.
- Mostrar que no vio lo que hizo Julieta: lo que dice de ella es una intuición.
- Que no sabe quién descargó las carpetas ni cuándo.
- Que Clementina dejaba sus sesiones abiertas.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
El registro	Anota nombres y horarios, no lo que hace cada uno. No mira las pantallas.
Las cuentas abiertas	Los usuarios las dejan abiertas, Clementina también, y ella le pedía que se las cerrara.
El control	Dice controlar cada tres o cuatro usos, pero el 11/8 controló una sola vez, a las 15:20, después de ocho personas.
Los horarios del 11/8	Clementina 13:06; Felipe 13:31; Julieta de 14:06 a 14:51; Horacio Plaza de 15:50 a 16:25.
Las descargas	Encontró carpetas de Drive ya eliminadas. No sabe quién las bajó ni cuándo.
“Intuyo”	No vio a Julieta hacer nada. Lo supone porque fue la última, y él mismo duda de dónde vino el problema.
El horario	Dijo que controló “cerca de las 15:00”, cuando se fue Julieta, pero el registro dice 14:51 y 15:20.

5.4 Evaristo Kant (perito)

A cargo de: María Iris Tejada. **Declaración previa:** 10/09/2021 (pericia). **Proposiciones que sostiene:** N° 25, 26 y 36.

Objetivos:

- Acreditarlo, porque lo que encontró nos favorece.
- Que los correos estaban programados y que no pudo establecer desde qué aparato ni cuándo.
- Que la cuenta tuvo sesiones abiertas en cuatro aparatos y ninguno es de Julieta.
- Que su informe no dice a qué hora hubo actividad en la PC N°1 el 11/8 ni quién la usaba.
- Que el 12 y el 13 la PC N°1 no tuvo actividad en la cuenta.

Líneas de contraexamen:

Línea	Qué buscamos
Acreditación	Ingeniero informático (UTN), 15 años de perito.
Correos programados	No se mandaron en el momento. No pudo saber desde qué aparato ni cuándo se programaron.

Línea	Qué buscamos
Aparatos con sesión abierta	La computadora de Diego Olivera, las computadoras de la sala y el celular y la computadora de Clementina. Ninguno de Julieta.
El 11 de agosto	No dice a qué hora hubo actividad en la PC N°1 ni quién la usaba.
El 12 y el 13	La PC N°1 no tuvo actividad en la cuenta.
Lo que no se peritó	Ningún aparato de Julieta ni las descargas de la PC N°1.

6) Objetos y documentos a incorporar

Objeto o documento	Para qué lo usamos	Con qué testigo (a cargo de)
Registro de usuarios de la PC N°1 (11/08/2021)	Fijar quién usó la PC y a qué hora: diez usuarios; Clementina 13:06; Felipe 13:31; Julieta de 14:06 a 14:51; único control 15:20; Horacio Plaza 15:50. Proposiciones N° 11 a 13, 15, 22, 23, 28 y 30.	Serafini, en el contraexamen (Berenice Giovanna Reinaudi). También Felipe (Berenice Giovanna Reinaudi) y Julieta (Marcello Muratore) para ubicar su horario.
Capturas de Gmail (los tres correos)	Fecha y hora de cada correo y dos frases del tercero: “ya se que cambiaste la contraseña de todo” y “la data la consigo igual”. Proposiciones N° 29 y 32 a 35.	Clementina (Albertina Camillozzi) y Kant (María Iris Tejada), en los contraexámenes.
Computadora N°1 de la Sala Multimedia	Mostrar que es la computadora compartida y que el 12 y el 13 no tuvo actividad en la cuenta.	Serafini y Felipe (Berenice Giovanna Reinaudi); Kant (María Iris Tejada).
Celular y computadora de Clementina	Son los únicos aparatos con actividad en la cuenta el 12 y el 13 de agosto.	Kant (María Iris Tejada).
Convención probatoria sobre el viernes 13	Julieta llegó a las 20:20, en auto, con su pareja y sus dos hijas. Proposiciones N° 41 y 42.	No necesita testigo. Se usa en la apertura y en la clausura.

No ofrecemos prueba material propia: usamos la de la fiscalía. Si la fiscalía desiste del registro, lo incorporamos con Julieta o con Felipe.

7) Alegato de clausura: fases y estructura

A cargo de: Marcello Muratore.

a) Fases y temas

Fase	Temas	Por qué
1. Introducción (1 min)	El lema. La pregunta del juicio: no si hubo un delito, sino si hay certeza de que fue Julieta.	Deja planteada desde el principio la única pregunta que el tribunal tiene que responder.
2. Lo que la fiscalía tenía que probar (1 min)	Principio de inocencia, carga de la prueba y certeza (art. 18 CN, art. 8.2 CADH, art. 14.2 PIDCP y arts. 3 y 90 CPPF). Tres hechos: que Julieta entró a la cuenta, que escribió los correos y que se llevó el dinero.	Todo lo que sigue se mide contra ese estándar. Usamos la teoría jurídica de la fiscalía como vara.

Fase	Temas	Por qué
3. La prueba no alcanza (6 min)	El acceso: diez usuarios, la titular antes que Julieta, un solo control, descargas sin autor ni hora, ningún aparato de Julieta. Los correos: programados; el primero llegó cuando Julieta no estaba; el tercero habla del cambio de contraseñas. El dinero: un hombre al que nadie identificó; Julieta llegó en auto, con sus hijas.	Sigue el orden de la acusación y muestra, hecho por hecho, lo que no se pudo acreditar.
4. El móvil no es prueba (1,5 min)	La antipatía era de casi todo el jardín. Sofía solo dijo "podría". La víctima descartó a una compañera.	Es el único apoyo que le queda a la acusación, y es donde encaja el lema.
5. Otras explicaciones razonables (1 min)	Otros usuarios de la sala, la propia titular y otra persona con el material y una sesión abierta. No decimos quién fue.	La duda es razonable cuando hay otra explicación posible. Es una fase breve para no cambiar el centro del alegato.
6. El derecho y el pedido (1 min)	La duda favorece a la imputada (art. 11 CPPF). Absolución de Julieta Durand. El lema.	Es lo último que escucha el tribunal: se queda con el pedido y con la frase del caso.

b) Estructura de cada fase

Fase	Estructura	Por qué
1. Introducción (1 min)	Frase de impacto, la pregunta del juicio y el orden en que vamos a hablar.	Si anunciamos el orden, es más fácil seguirnos.
2. Lo que la fiscalía tenía que probar (1 min)	La regla y, después, los tres hechos que debían probarse.	Primero se muestra la vara y después se mide.
3. La prueba no alcanza (6 min)	Para cada hecho: lo que afirmó la fiscalía, lo que mostró la prueba y lo que quedó sin acreditar.	El contraste deja a la vista la distancia entre la acusación y la prueba. Las citas textuales muestran que la conclusión sale de los testigos y no de nosotros.
4. El móvil no es prueba (1,5 min)	Testigo por testigo: lo que vio y lo que supone.	Separa los hechos de las opiniones.
5. Otras explicaciones razonables (1 min)	Enumeración corta de las alternativas, con la aclaración de que no acusamos a nadie.	Refuerza la duda sin asumir una carga que no es nuestra.
6. El derecho y el pedido (1 min)	La regla de la duda, el pedido y el lema.	Nada después del pedido que lo debilite.